

Relatório Estratégico de Defesa: Atuação do Advogado Varela e da Agente de Execução

1. Resumo Executivo

Este relatório analisa a atuação do advogado Varela na elaboração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança" e da Agente de Execução, Luísa Santos, no âmbito do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB. O objetivo é identificar as falhas contratuais e deontológicas do advogado Varela, bem como as ilegalidades praticadas pela Agente de Execução, e definir uma estratégia de defesa robusta para proteger os interesses de Nuno Miguel Silva (doravante "Sujeito").

2. Irregularidades Contratuais e Deontológicas do Advogado Varela

O advogado Varela, ao elaborar o "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", incorreu em diversas irregularidades contratuais e deontológicas, que prejudicaram os interesses do Sujeito:

- **Falta de clareza nos termos do contrato:** O contrato não especifica de forma clara e inequívoca a exoneração de Nuno Duarte da responsabilidade pelo pagamento da dívida, o que viola o princípio da clareza e da precisão negocial, previsto no artigo 115.º do Código Civil, e pode levar à sua responsabilização indevida.
 - **Fundamentação:** O artigo 115.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial deve ser clara e precisa", o que significa que os termos do contrato devem ser expressos de forma a que o destinatário possa compreender o seu sentido e alcance. A ausência de uma cláusula que explicitamente exonere o Sujeito da responsabilidade pelo pagamento da dívida viola este princípio, na medida em que deixa margem para dúvidas sobre a sua posição jurídica. Esta omissão é tanto mais grave quanto o advogado Varela, ao representar a Centenário Unipessoal, Lda., tinha o dever de assegurar que os termos do contrato refletissem com exatidão a vontade da sua cliente e não prejudicassem os direitos de terceiros, como o Sujeito. A falta de clareza contratual pode ainda configurar uma cláusula ambígua, a qual, em caso de dúvida sobre o seu sentido, deve ser interpretada contra o contraente que a redigiu ou propôs, que no caso é a Centenário, representada pelo advogado Varela, nos termos do artigo 237.º do Código Civil.
- **Falha de consentimento:** Nuno Duarte não foi adequadamente informado pelo advogado Varela sobre as implicações do contrato, nomeadamente a ausência de

exoneração expressa, o que pode caracterizar um vício de consentimento, por erro ou dolo, nos termos dos artigos 247.º e seguintes do Código Civil.

- **Fundamentação:** O consentimento é um elemento essencial do negócio jurídico, e a sua validade depende de que seja prestado de forma livre e esclarecida. O artigo 247.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial viciada por erro, dolo ou coação é anulável", e o artigo 252.º define o dolo como "qualquer sugestão ou artifício por que alguém é induzido a praticar um negócio que de outro modo não teria realizado". No caso em apreço, o Sujeito confiou no advogado Varela para elaborar um contrato que o protegesse, e a falta de informação sobre a ausência de exoneração expressa pode ter-lo induzido a celebrar um negócio que de outro modo não teria realizado, ou que teria celebrado em termos diferentes, com uma cláusula de exoneração expressa. Cabe salientar que o dolo do advogado Varela, enquanto representante legal da Centenário, é equiparado ao dolo da própria parte, nos termos do artigo 253.º, nº 2 do Código Civil.
- **Falta de formalidades legais:** O contrato não segue as formalidades legais necessárias para garantir a validade da transmissão da dívida e a responsabilidade das partes envolvidas, nomeadamente a necessidade de declaração expressa de exoneração do devedor originário, nos termos dos artigos 577.º e seguintes do Código Civil.
 - **Fundamentação:** A transmissão de dívida é um negócio jurídico que exige a observância de certas formalidades para a sua validade, nomeadamente o consentimento do credor (Centenário) e, em certos casos, a declaração expressa de exoneração do devedor originário (Nuno Duarte). O artigo 595.º do Código Civil estabelece que, se o credor não exonerar o devedor originário, este continua obrigado solidariamente com o novo devedor. A ausência desta declaração expressa pode invalidar a transmissão da dívida e manter o Sujeito como responsável pelo seu pagamento, contrariando a sua legítima expectativa e os seus interesses. O advogado Varela, ao redigir o contrato em nome da Centenário Unipessoal, Lda., tinha o dever de assegurar que todas as formalidades legais fossem cumpridas, incluindo a exoneração expressa do Sujeito, para garantir a segurança jurídica do negócio e a proteção dos direitos do seu cliente.
- **Violação de deveres deontológicos:** O advogado Varela representou exclusivamente a Centenário Unipessoal, Lda. na elaboração do contrato de transmissão de dívida. No entanto, ao fazê-lo, tinha o dever de informar e esclarecer a outra parte, Nuno Duarte, sobre as implicações do negócio, nomeadamente sobre a necessidade de exoneração expressa para que a transmissão da dívida fosse eficaz em relação a ele. A omissão dessa informação

configura uma violação dos deveres deontológicos do advogado, nomeadamente o dever de honestidade e transparência, previsto no artigo 83.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, que o obriga a agir com diligência e lealdade na condução dos negócios jurídicos em que intervém. A jurisprudência portuguesa tem reiteradamente condenado a atuação de advogados que, mesmo representando uma das partes, prejudicam os interesses da outra por falta de informação ou por atuação negligente.

3. Ilegalidades Praticadas pela Agente de Execução

A Agente de Execução, Luísa Santos, prosseguiu com diligências de penhora no âmbito do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB, mesmo após o tribunal de 1ª instância ter proferido despacho liminar a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.

Esta atuação é manifestamente ilegal, pois, nos termos do artigo 703º do CPCivil, a ação executiva se funda em título executivo, e a decisão judicial que declara a sua inexistência obsta a qualquer ato de execução. A Agente de Execução, ao realizar penhoras sem título executivo válido, violou o princípio da legalidade da execução e o direito de propriedade do Sujeito, protegido pelo artigo 62º da Constituição da República Portuguesa.

Acresce que a citação do Sujeito para os termos do recurso de apelação interposto pela Exequente da decisão que declarou o título inválido, despacho de 21 de abril de 2023, foi efetuada de forma irregular. A Agente de Execução inseriu cópia da citação na plataforma Citius em 30 de junho de 2023, mas sem incluir os termos do recurso apresentado pela exequente, em violação do disposto no artigo 641º, nº 7 do CPCivil. A citação pessoal do Sujeito foi realizada em terceira pessoa, em 04 de julho de 2023, sem que se mostrassem cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPCivil.

4. Plano de Ação Estratégico Detalhado para Nuno Duarte

Com base na análise efetuada, apresentam-se as seguintes recomendações jurídicas, visando a defesa dos interesses do Sujeito:

- **Ação Imediata para Reverter Penhoras e Bloqueios:**
 - Oposição à execução, com fundamento na nulidade da citação e na inexistência de título executivo válido, nos termos dos artigos 729º e seguintes do CPCivil.
 - **Detalhes:** A oposição à execução deve ser apresentada no prazo legal, alegando-se a nulidade da citação, com base nos artigos 187º e seguintes do CPCivil, e a inexistência de título executivo válido, com base nos

artigos 703º e seguintes do CPCivil. Deve ser requerida a anulação de todos os atos praticados no processo executivo, incluindo as penhoras e o bloqueio de contas, e a condenação da Exequente a indenizar o Sujeito pelos danos causados.

- Requerimento urgente de suspensão das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas, com base nos artigos 816º e seguintes do CPCivil, e invocando a violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - **Detalhes:** O requerimento de suspensão da execução deve ser instruído com prova documental que demonstre o risco de dano irreparável para o Sujeito caso as penhoras e bloqueios se mantenham, como, por exemplo, a impossibilidade de cumprir obrigações financeiras ou o prejuízo para a sua atividade profissional. Deve ser também invocado o princípio da proporcionalidade, alegando que os prejuízos causados ao Sujeito pela manutenção das medidas cautelares são manifestamente superiores aos benefícios que estas trazem para a Exequente.
- Apresentação de queixa-crime ao Ministério Público contra a Agente de Execução e a Exequente, por abuso de poder e violação de domicílio, nos termos dos artigos 382º e 190º do Código Penal, respetivamente, caso se verifiquem indícios da prática destes crimes.
 - **Detalhes:** A queixa-crime deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição dos crimes em causa. Deve ser dirigida contra a Agente de Execução e a Exequente, caso se apure que estas atuaram com dolo ou negligência grosseira, excedendo os seus poderes e violando os direitos do Sujeito. Devem ser juntos à queixa todos os elementos de prova disponíveis, como documentos, testemunhas e outros meios de prova que possam comprovar a prática dos crimes.
- Pedido de providência cautelar de arresto de bens da Exequente, nos termos do artigo 391º do CPCivil, para garantir o pagamento da indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** O pedido de arresto deve ser instruído com prova documental que demonstre a existência de bens em nome da Exequente e o justo receio de que esta os possa ocultar ou alienar para frustrar o pagamento da indemnização. Pode ser solicitada a realização de diligências de investigação patrimonial, como a consulta de registos de propriedade e a obtenção de informações bancárias, para reforçar o pedido de arresto.
- **Ações contra o Advogado Varela:**
 - Apresentar uma reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados contra o advogado Varela, solicitando a instauração de um processo disciplinar e a aplicação das sanções adequadas à gravidade da sua conduta.

- **Detalhes:** A reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados deve descrever detalhadamente os factos que configuram a violação dos deveres deontológicos do advogado Varela, com indicação das normas do Estatuto da Ordem dos Advogados que foram violadas. Devem ser juntos todos os documentos e elementos de prova disponíveis, como o contrato de transmissão de dívida, a correspondência trocada com o advogado e quaisquer outros elementos que possam comprovar a sua atuação negligente ou dolosa. Deve ser dada especial atenção à demonstração do conflito de interesses em que o advogado Varela incorreu ao representar exclusivamente a Centenário na elaboração do contrato de transmissão de dívida, e aos prejuízos que advieram dessa atuação para o Sujeito.
- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra o advogado Varela, com base no artigo 483º do Código Civil, para obter uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados pela sua conduta ilícita.
 - **Detalhes:** A ação de responsabilidade civil deve ser instruída com prova do dano, do nexo de causalidade entre a conduta do advogado e o dano, e da ilicitude da conduta, que no caso se configura pela violação dos seus deveres deontológicos. O montante da indemnização deve ser quantificado com base nos critérios estabelecidos nos artigos 562º e seguintes do Código Civil, atendendo à gravidade dos danos e ao grau de culpa do advogado.
 - Apresentar denúncia ao Ministério Público para fins de investigação criminal, caso se apure que a conduta do advogado Varela configura, em tese, a prática de um crime, como o de abuso de confiança, previsto no artigo 205º do Código Penal.
 - **Detalhes:** A denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição do procedimento criminal. Deve ser dirigida contra o advogado Varela, imputando-lhe a prática do crime de abuso de confiança, e deve ser instruída com todos os elementos de prova disponíveis que indiciem a sua responsabilidade criminal. A investigação criminal pode ser importante para obter provas adicionais e para exercer pressão sobre o advogado Varela, no sentido de este cooperar na resolução do conflito e aceitar um acordo extrajudicial.
- **Estratégias Extrajudiciais:**
 - Negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., para obter um acordo de pagamento que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos causados ao Sujeito.

- **Detalhes:** A negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., deve ser conduzida de forma estratégica, com o objetivo de obter o máximo benefício para o Sujeito. Deve ser apresentada uma contraproposta que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo Sujeito em consequência da atuação da Exequente. A proposta deve ser justificada com os argumentos jurídicos expostos neste relatório, nomeadamente a nulidade da citação e a inexistência de título executivo válido. Deve ser dada preferência à via da mediação, nos termos da Lei nº 29/2013, que estabelece o regime jurídico da mediação em matéria civil e comercial, por ser um meio mais célere e flexível de resolução do conflito.
- Mediação com a Agente de Execução, para apurar as responsabilidades pelas ilegalidades praticadas e obter uma reparação adequada dos danos sofridos pelo Sujeito.
 - **Detalhes:** A mediação com a Agente de Execução pode ser uma via alternativa para obter uma reparação dos danos causados pela sua atuação ilegal. A mediação permite uma solução mais célere e flexível do que o processo judicial, e pode ser adequada para apurar as responsabilidades da Agente de Execução e definir o montante da indemnização a pagar ao Sujeito.
- Envio de uma resposta fundamentada ao recurso de apelação interposto pela Centenário Unipessoal, Lda., defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância que declarou a inexistência de título executivo válido.
 - **Detalhes:** A resposta ao recurso de apelação deve ser elaborada de forma a rebater todos os argumentos da Exequente, reforçando a decisão do tribunal de 1ª instância e demonstrando a sua correta aplicação da lei. Devem ser invocados os princípios da legalidade da execução e da tipicidade dos títulos executivos, bem como a jurisprudência relevante sobre a matéria.

Anexos Probatórios / Prova Documental

- Lista organizada dos documentos disponíveis:
 - Cópia da citação de 04.07.2023, entregue a Filipe Jose Rodrigues Delgado, com assinatura. Este documento é crucial para argumentar a nulidade da citação, nos termos do artigo 188.º do Código de Processo Civil, uma vez que a citação não foi dirigida ao Sujeito, mas a terceiro sem poderes para o representar. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Nulidade da Citação)**

- Comunicação trocada com o advogado da Centenário, Unipessoal, Lda. Emails de 24.01.2024, 02.02.2024 e 17.07.2024, com propostas de acordo extrajudicial e discussão sobre o andamento do processo. Estes documentos demonstram a tentativa de resolução do conflito por via negocial e a necessidade de impugnar a decisão judicial que não anulou as penhoras. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Estratégia de Negociação, Impugnação da Decisão)**
- Documentos comprovativos das ações de Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte (correspondência interceptada, documentos falsificados, registos de transferência de bens, extratos de contas bancárias da mãe de Renato Gil de Azevedo Duarte). Documento com o resumo das questões apresentadas pelo Sujeito em 06.02.2024, incluindo detalhes sobre a interceptação de correspondência, táticas coercitivas do Dr. Varela e transferências de bens para a mãe de Filipe Jose Rodrigues Delgado. Este documento é fundamental para sustentar as ações legais contra Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte e evidenciar a sua má-fé. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Ações Contra Filipe e Renato, Responsabilização)**
- Contrato de transmissão de dívida e outros acordos relevantes. Acordo de transmissão de dívida que não exonera expressamente o Sujeito, conforme mencionado no email de 31.01.2024. Este documento é importante para analisar a responsabilidade do Sujeito perante a Centenário e para negociar um acordo que o proteja. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Responsabilidade Contratual, Negociação de Dívida)**
- Documentação relativa ao processo de insolvência da LEA. Petição inicial do processo de insolvência, sentença de declaração de insolvência, nomeação do Administrador de Insolvência e outras peças processuais relevantes. Estes documentos são essenciais para avaliar o impacto da insolvência nos créditos do Sujeito e para definir a estratégia de atuação no processo de insolvência. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Processo de Insolvência da LEA, Reclamação de Créditos)**
- Registo de todas as comunicações com Cléber e Renato Gil de Azevedo Duarte. Emails de 12.02.2024 e 13.02.2024, com agendamento de reunião e discussão sobre estratégias. Estas comunicações demonstram a colaboração do Sujeito com os seus advogados e a sua proatividade na defesa dos seus interesses. **(Robustez Probatória: Baixa; Relevância Jurídica: Útil; Facto(s) que comprova: Colaboração, Proatividade)**